

1500477-61.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS SILVA OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Matheus Silva Oliveira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta de 11:00h, na Rua Dois, 10, Vila Rio, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500477-61.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500477-61.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS SILVA OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Matheus Silva Oliveira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta de 11:00h, na Rua Dois, 10, Vila Rio, em Guarulhos, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 167 porções de cocaína, com peso líquido total de 66,5 gramas, e 74 porções de maconha, com peso líquido total de 82,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o acusado, ao avistar os policiais militares, assustou-se, o que motivou a abordagem. Em busca pessoal, com ele os servidores localizaram uma sacola contendo os entorpecentes.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia e no dia 27 de outubro de 2021 foi recebida a denúncia. Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação, nos termos da denúncia, que entendeu provada. A defesa pleiteou a absolvição e apresentou teses subsidiárias. Proferida sentença, o E. TJSP negou provimento à apelação interposta pela dessa. O E.STJ determinou a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade está demonstrada pelo auto de fls. 8/9, pelo laudo toxicológico (fls. 124/126) e pelas fotografias de fls. 10/11 e 17/18.

Os policiais civis contaram na fase administrativa (fls. 2 e 3) e em Juízo que, em

diligências em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram um indivíduo carregando uma sacola, que, ao perceber a presença da viatura, assustou-se, o que motivou a abordagem. Acrescentaram que, em busca pessoal, com o acusado foi encontrada uma sacola plástica contendo as porções das drogas. Disseram que não visualizaram o denunciado manter contato com terceiros, tampouco fizeram campanha. Extrajudicialmente (fl. 4) e durante a audiência, o acusado optou pelo silêncio. Os relatos das testemunhas não foram contrariados por nenhum elemento de prova. Pelo contrário, estão amparados na prova material. O acusado não conhecia os servidores, de modo que não há como crer que estes mentiram com o propósito de prejudicar gratuitamente um inocente.

Diante deste quadro, inviável a absolvição. Ademais, a considerável quantidade de drogas e a variedade apresentada demonstram que o acusado pretendia entregá-las ao consumo de terceiro, não se tratando, desta forma, de mero usuário.

Na verdade, ainda que o agente também consumisse tóxico, as substâncias apreendidas eram destinadas à venda. Ninguém compareceu em juízo para dizer que o acusado conseguiria em curto espaço de tempo dar conta de tudo o que foi encontrado. Na verdade, as testemunhas contaram que, em conversa com o agente, este disse que praticava o tráfico para sustentar o vício.

Resta a fixação da pena.

O acusado trazia consigo aproximadamente duzentas e cinquenta porções de drogas, e grande parte era cocaína, substância de elevado poder viciante. Diante disso, e com base no art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base precisa ser imposta acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Em razão da incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, reduz a pena em 2/3, chegando a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 194 dias-multa.

O regime prisional inicial é o aberto, dada a primariedade.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Matheus Silva Oliveira à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 194 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade.

Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração das drogas. A frasqueira e a sacola poderão ser destruídas (fls. 8/9).

P.R.I.C. Guarulhos, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA